

# THONG TU 40/2021/TT-BTC - THUE HO KINH DOANH

## THONG TU 40/2021/TT-BTC

HUONG DAN THUE GIA TRI GIA TANG, THUE THU NHAP CA NHAN VA QUAN LY THUE DOI VOI HO KINH DOANH, CA NHAN KINH DOANH

### Chuong I: QUY DINH CHUNG

#### Dieu 1. Pham vi dieu chinh

Thong tu nay huong dan ve thue gia tri gia tang (GTGT), thue thu nhap ca nhan (TNCN) va quan ly thue doi voi ho kinh doanh, ca nhan kinh doanh.

#### Dieu 2. Doi tuong ap dung

1. Ho kinh doanh, ca nhan kinh doanh la ca nhan cu tru co hoat dong san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu thuoc tat ca cac linh vuc, nganh nghenghe theo quy dinh cua phap luat.
2. Ho kinh doanh co doanh thu tu hoat dong san xuat, kinh doanh trong nam duong lich tu 100 trieu dong tro xuong thi thuoc truong hop khong phai nop thue GTGT va khong phai nop thue TNCN.

#### Dieu 3. Giai thich tu ngu

1. "Ho kinh doanh" do mot ca nhan hoac cac thanh vien ho gia dinh dang ky thanh lap va chu trach nhien bang toan bo tai san cua minh doi voi hoat dong kinh doanh cua ho.

### Chuong II: CAN CU TINH THUE VA PHUONG PHAP TINH THUE

#### Dieu 4. Nguyen tac tinh thue

1. Nguyen tac tinh thue doi voi ho kinh doanh, ca nhan kinh doanh duoc thuc hien theo quy dinh cua phap luat hien hanh ve thue GTGT, thue TNCN.
2. Ho kinh doanh co doanh thu trong nam duong lich tu 100 trieu dong tro xuong thuoc dien khong phai nop thue.

#### Dieu 5. Phuong phap tinh thue doi voi ho kinh doanh nop thue theo phuong phap ke khai

1. Phuong phap ke khai ap dung doi voi ho kinh doanh quy mo lon; hoac ho kinh doanh lua chon nop thue theo phuong phap ke khai.
2. Ho kinh doanh nop thue theo phuong phap ke khai thuc hien khai thue theo thang hoac theo quy theo quy dinh.

#### Dieu 6. Ty le thue tinh tren doanh thu

1. Tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề:

a) Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế GTGT là 1%; tỷ lệ thuế TNCN là 0.5%.

b) Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế GTGT là 5%; tỷ lệ thuế TNCN là 2%.

c) Sản xuất, vận tải, dịch vụ có liên quan với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế GTGT là 3%; tỷ lệ thuế TNCN là 1.5%.

d) Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế GTGT là 2%; tỷ lệ thuế TNCN là 1%.